

SHENYUAN INTERNATIONAL

跨境维权法律手册

国际贸易争议 · 债务追收 · 跨境继承 —— 中英双语律师团队

深远国际律师事务所

深远(国际) · 跨境争议解决与家族资产保护

编制日期：2026-08-10

本文档由已公开发布的法律专栏文章汇编而成，仅供一般信息参考，不构成法律意见。境外法律程序通过与当地执业律所合作提供。

目录

TRADE	国际贸易争议	6 篇
RECOVERY	诉讼与债务追收	8 篇
LEGACY	继承与家族资产	6 篇

国际买卖合同审查清单：10个必改条款

国际买卖合同审查清单：10个必改条款

国际买卖合同的纠纷，90%都能追溯到签合同同时没改的几个条款。很多出口商习惯用客户提供的合同模板——对方起草的合同，风险自然偏向对方。这份清单列出10个必查条款，签约前逐条过一遍，能省下后面大量的追收成本。

1. 价格与付款条款

- 明确币种、汇率风险承担方、付款节点（定金、发货前、见提单副本、到港、验收后）；
- 避免笼统的"payment terms to be agreed"——留白等于把主动权交给对方；
- T/T、L/C、D/P等结算方式的选择直接影响风险，建议结合客户信用状况配置。

2. 交付条款与INCOTERMS

- 写明贸易术语版本（如 INCOTERMS 2020）和具体交货港/目的港；
- FOB、CIF、DDP的风险与费用分界完全不同，选错可能多承担运费、关税和风险；
- 明确交货期限及"按时交货"的判定标准（以提单日/签收日为准）。

3. 质量标准与检验

- 质量标准要可测量：明确适用标准（国标、行标、客户规格书）与关键指标；
- 约定检验方式：第三方检验（SGS等）、验货时间、地点、异议期限；
- 保留"样品确认"记录，避免"以样品为准"这种事后扯皮条款。

4. 违约责任与违约金

- 明确迟延交货、迟延付款、质量不合格各自的违约责任；
- 违约金比例要合理（部分法域对过高违约金不予支持）；
- 尽量约定"实际损失+违约金"的双轨索赔路径。

5. 责任限制条款

- 对方合同常包含"赔偿责任以合同金额为限""排除间接损失"等条款；
- 若接受，务必评估：对方违约造成你的停产、转售损失是否会被排除；
- 核心义务（付款、交付）建议排除在责任限制之外。

6. 知识产权与保密

- 明确图纸、模具、专有技术归谁所有，使用范围与期限；

- OEM/ODM订单尤其要注意：客户的设计、商标、专利侵权责任由谁承担；
- 保密条款覆盖期限、范围和违约后果。

7. 不可抗力与合同受阻

- 不可抗力范围要具体（自然灾害、战争、政府行为、疫情等）；
- 明确通知时限、减损义务和解除条件；
- 跨境交易中，客户所在地的"不可抗力"主张差异很大，需预判。

8. 管辖与法律适用

- **这是最关键的条款**：约定仲裁（推荐常见仲裁机构）通常比诉讼更利于跨境执行；
- 明确适用法律（如中国法/英国法/新加坡法），避免冲突法上的不确定性；
- 不要接受"在对方国家法院诉讼+对方国家法律"的组合——除非你有当地执行资源。

9. 争议解决前的程序

- 约定先行协商/调解期（如30天），再进入仲裁或诉讼；
- 约定证据规则：书面沟通（邮件/微信/WhatsApp）作为有效证据；
- 小额争议可约定快速程序或独任仲裁员，控制成本。

10. 完整协议与变更条款

- 明确"本合同构成完整协议，先前的邮件、口头承诺不具效力"；
- 变更须书面并经双方签署——防止后续"口头追加订单"纠纷；
- 附件的效力与签署方式（报价单、规格书、通用条款）也要写明。

审查后如何落地

- 把清单变成公司自己的"标准合同模板"，每次谈判只改参数；
- 对方坚持用其模板时，逐条比对，把风险条款标注出来谈判；
- 拿不准的条款，在签约前做一次合同审查——成本远低于事后诉讼。

需要我们把这份清单变成针对您业务的合同模板？先提交您的情况，我们评估后给出具体修改建议。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体合同请以专业审查为准。

外贸货款追收全流程：从催款函到仲裁裁决

外贸货款追收全流程：从催款函到仲裁裁决

一笔货款从"逾期"到"回款"，中间有多个节点。每个节点该做什么、做到什么程度就该升级手段，是追收成败的分水岭。本文按时间顺序梳理外贸货款追收的全流程，帮您建立一张"追收地图"。

阶段一：内部催收（逾期0-30天）

逾期后前30天，通常是内部催收窗口：

- 先核查：是否因单据不符、质量争议、物流延误导致客户拒付——先排除客户"有理拒付"的情况；
- 分级催收：礼貌提醒→正式邮件→电话，留下完整沟通记录；
- 要求客户书面说明原因和预计付款时间——**书面确认是重要的时效证据**。

这一阶段的目标不是吵架，而是确认"客户是否有付款意愿"，并留下证据。

阶段二：升级为律师函（逾期30-90天）

超过30天仍未解决，建议升级为律师函。律师函的价值：

- 表明"此事已进入法律程序轨道"，促使客户认真对待；
- 中断诉讼时效，保留法律权利；
- 为后续仲裁/诉讼固定书面证据。

律师函通常给出7-15天宽限期。若客户回复并给出可行方案，可转入和解谈判；若无视或拖延，进入下一阶段。

阶段三：和解谈判（律师函后1-2个月）

和解不等于让步。好的和解方案应该是：分期+担保、部分减免换取一次性支付、以货抵债+差价补足。谈判要点：

- 所有方案书面化，由对方有权签字人签署；
- 优先争取担保（母公司保证、个人担保、资产抵押）；
- 明确违约加速条款：任何一期逾期，全额到期。

阶段四：仲裁或诉讼（和解失败后启动）

依据合同争议解决条款选择仲裁或诉讼：

- **仲裁**：裁决依据《纽约公约》在160多个缔约国可申请执行，是跨境贸易的主流选择；费用相对高但一裁终局、保密；
- **诉讼**：在合同约定法院起诉，程序公开；判决执行依赖两国之间的互惠或条约安排。

启动前建议同步申请**财产保全**（冻结账户、查封货物），防止客户转移资产。保全通常需要提供担保或初步证据，各法域规则不同。

阶段五：裁决/判决执行

胜诉后的执行是另一场战役：

- 境内资产：委托当地律师执行，核心是找到资产线索（账户、房产、股权）；
- 跨境执行：向资产所在地法院申请承认与执行，周期通常6-24个月；
- 执行不能时：调查债务人是否通过关联公司、亲属转移资产，必要时追究相关责任。

各阶段周期与成本参考

阶段	触发条件	通常周期	成本量级
内部催收	逾期0-30天	1个月	内部人力
律师函	逾期30-90天	1-2周	低（固定费）
和解谈判	律师函后	1-2个月	中（律师时费）
仲裁/诉讼	和解失败	3-12个月	高（律师费+程序费）
执行	胜诉后	6-24个月	中高（执行+调查费）

以上为经验区间，实际以案情与法域为准。

外贸企业最常见的三个误区

1. **拖过时效**：客户"口头承诺"就无限等待，错过诉讼时效窗口；
2. **证据散乱**：只保留合同和发票，丢失沟通记录、对账单，导致举证困难；
3. **单打独斗**：不借助律师函和保全工具，与客户"打持久战"，最终人财两空。

货款逾期超过30天，就值得做一次免费评估——提交基本信息，我们会告诉您当前处于哪个阶段、下一步该做什么。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

被诈骗后第一时间的取证与止付动作

被诈骗后第一时间的取证与止付动作

邮件里的"供应商"突然换了收款账户，你按新账号付了定金；两天后真供应商来电：我们没收到钱。那一刻你意识到——钱可能已经进了骗子的账户。诈骗发生后，黄金窗口通常只有 24-72 小时：资金每多停留一小时，被层层转移、洗白的概率就大一分；聊天记录和邮件每被清理一份，追回的希望就少一分。

第1小时：止损与控制

- 立即停止一切后续付款，通知财务冻结对公账户的对外支付；
- 立即修改邮箱、网银、ERP 的密码并开启双重验证——诈骗分子常驻留在邮箱里继续行骗；
- 检查邮箱转发规则：是否有自动转发到陌生地址（这是商业电子邮件诈骗 BEC 的典型设置）。

第2-6小时：固定证据

- 完整保留涉案邮件原文（含完整邮件头信息）、聊天记录、合同、发票、银行汇款水单；
- 对关键页面截图并注明时间，有条件时做公证保全或可信时间戳；
- 不要删除任何相关文件，也不要自行"清理"邮箱——原始数据比整理后的更可信。

第6-24小时：联系银行与收款行

- 立即联系付款银行申请止付、撤销或追回，说明涉嫌诈骗；
- 提供收款账户信息，请银行通过 SWIFT 报文联系收款行尝试冻结——追回成功率与时间高度相关；
- 注意：跨境汇款撤销有严格时限，越早提出越有可能。

第24–72小时：报案与立案

- 携带证据向公安机关报案（诈骗罪/合同诈骗），争取立案并对涉案账户紧急止付、冻结；
- 刑事立案后的资金冻结，是追回的最重要手段之一；
- 同步咨询律师评估民事路径：撤销、保全、起诉收款账户名义人。

后续：民事追偿与风险排查

- 排查是否还有未暴露的风险：其他"变更收款账户"邮件、伪造单据、被入侵的渠道；
- 通过律师对收款账户主体提起民事诉讼或申请财产保全；
- 评估出口信用保险、货物运输险等是否覆盖此类损失。

时间与费用预期

动作	黄金时间	主要成本
止付/联系银行	24 小时内	低（银行手续费）
证据保全	48 小时内	公证费/时间戳费用
刑事报案	72 小时内	低（报案免费）
民事追偿	1–6 个月	律师费+诉讼/保全费

以上为经验区间，追回结果无法承诺——我们不承诺结果，但每提前一小时，可能性就高一分。

风险提示

- 不要慌张删除或"整理"证据；
- 不要听信"黑客追款""内部关系追回"等第三方服务——这是二次诈骗的高发区；
- 不要私下联系收款账户人"私了"——可能惊动对方转移资金；
- 报案要快、冻结要快，犹豫是最贵的成本。

如果您刚刚遭遇贸易诈骗，请立即提交信息，我们会第一时间评估止付与取证方案：

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

管辖条款与法律适用条款怎么谈才不吃亏？

管辖条款与法律适用条款怎么谈才不吃亏？

很多出口企业签合同时，最关心价格、交期、付款方式，却把管辖条款和法律适用条款当成"格式条款"直接跳过。直到纠纷发生才发现：要在对方国家的法院、按对方国家的法律打官司，光是翻译、公证、聘请当地律师的成本就够买一批货了。这两条条款，就是决定"战场在哪、用什么规则打"的条款，谈判时多花十分钟，可能省下几十万。

第一步：先分清两个"管"的区别

- **管辖条款（Jurisdiction）**：决定纠纷由哪个国家/地区的法院或仲裁机构审理。例如约定"上海国际经济贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁"或"新加坡国际仲裁中心（SIAC）仲裁"。
- **法律适用条款（Governing Law）**：决定审理时适用哪一国的实体法。例如约定"本合同适用中华人民共和国法律"或"适用英国法"。

两者可以分开约定，也可以组合约定。常见的错误是只写了管辖地、没写适用法律，结果在约定法院打官司，法官却可能按冲突法规则适用了对方的国内法。

第二步：谈判时的三个核心主张

1. **争取本国/中立地仲裁**：对中方出口企业而言，首选是中国内地仲裁机构（如贸仲CIETAC、SHIAC），次选香港、新加坡等中立地仲裁。对方通常也会要求"主场"，这是正常的谈判拉锯。
2. **法律适用优先选熟悉的法律**：中国法、香港法、新加坡法都是建立在成文法或成熟判例体系上的，相对可预期。尽量避免接受完全陌生的法域，除非有当地律师把关。
3. **与付款条件联动**：可以把管辖条款和付款方式绑定谈判——例如接受对方的付款条件，就要求管辖地放到对自己有利的地方；反之亦然。

第三步：识别常见陷阱

- **"双向"条款被写成"单向"**：例如只写"卖方可在买方所在地起诉"，买方却只能去卖方所在地，形成不对等；
- **管辖地与执行地脱节**：选了 A 国仲裁，但对方资产在 B 国，裁决还要到 B 国申请执行，多一层程序；
- **"或"字条款模糊不清**：写了"可在 A 地或 B 地"，一旦对方先起诉，你被动应诉，成本翻倍；
- **无效管辖约定**：部分法域对消费者合同、格式合同中的管辖条款有特殊限制，约定不当可能被认定无效。

第四步：写清楚，写完整

条款至少应包含：争议解决方式（诉讼/仲裁二选一，不要混写）、机构名称与规则版本、仲裁地（seat）、仲裁语言、适用法律、是否排除《联合国国际货物销售合同公约》（CISG）的适用。这些细节直接影响程序成本和结果可预期性，建议请律师审阅后定稿。

时间与费用预期

事项	说明	通常周期	成本量级
条款谈判	双方往来修改	1-4 周	律师审阅费
仲裁程序	视机构与争议金额	6-18 个月	中高
法院诉讼	视法域与审级	12-36 个月	高
跨境执行	裁决/判决承认与执行	6-24 个月	中高

以上为经验区间，实际以案情、法域与争议金额为准。

风险提示

- 不要在未读条款的情况下用对方模板直接签约，尤其是小字部分的争议解决条款；
- 不要以为“反正打官司概率低”——条款是给最坏情况准备的；
- 若对方坚持其主场，务必让当地律师评估该法域的执行成本与胜诉后回款难度，再做让步决定。

我们不承诺结果，但可以在签约前帮您审阅条款，评估风险并给出谈判策略。合同还没签，正是修改条款成本最低的时候。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

海外客户拖欠货款怎么办？律师教你5步合法追收

海外客户拖欠货款怎么办？律师教你5步合法追收

货发出去了，尾款迟迟不到；催了几次，客户先是找借口，后来干脆不回复。这是外贸企业最常见的场景，也是最容易“拖成死账”的场景——很多企业等到客户失联才想起找律师，此时证据、时效和资产都可能已经受损。

欠款追收是有“窗口期”的。越早行动，手段越多、成本越低、回款概率越高。以下5步是我们在实务中反复验证的追收路径，供遇到同类问题的企业参考。

第1步：固定证据，评估时效（1-3天）

先别急着翻脸，先把“底牌”整理清楚：

- 合同、订单、形式发票、装箱单、提单、报关单；
- 付款记录（银行水单、收款回执）、对账单；
- 与客户沟通的邮件、微信、WhatsApp记录，特别是承认欠款、承诺付款的内容；
- 客户公司全称、注册地址、联系人、股东信息。

同时确认一个关键日期：**诉讼时效**。多数法域对商事债权的时效在2-6年之间，从“知道或应当知道权利受损”起算；如果客户曾书面确认欠款或部分还款，时效可能重新起算。判断标准请以合同约定和适用法律为准，必要时尽快咨询律师。

第2步：发出正式催款函（1-2周）

催款函不只是“再催一次”，它的法律意义在于：留下书面催讨记录、中断/重算时效、给客户一个体面的台阶。实务中，一封措辞专业的律师函能解决相当比例的拖欠——尤其是客户本身只是资金紧张、并不想对簿公堂的情况。

催款函应写明：欠款金额与到期日、合同依据、宽限期、逾期将采取的措施（利息、仲裁/诉讼、财产保全、信用记录影响），并限期回复。

第3步：协商还款方案（2-6周）

如果客户有还款意愿但资金紧张，可以协商分期还款、延期、部分减免或以货抵债。协商方案务必书面化，并由对方有权签字人签署，最好增加担保（母公司担保、个人担保、抵押）。

注意：口头承诺没有证据价值。任何让步都要以"对方先履约或同步提供担保"为前提，避免"再给他一个月"无限循环。

第4步：仲裁或诉讼（3–12个月，取决于法域）

协商失败后，需要依据合同约定的争议解决条款选择路径：

- 约定仲裁：按仲裁机构规则推进，裁决可在《纽约公约》160多个缔约国执行；
- 约定诉讼：在合同管辖法院起诉，判决依各国互惠/条约执行；
- 无约定：根据合同履行地、被告所在地等确定管辖。

同时可申请**财产保全**（冻结账户、查封货物/房产），防止客户转移资产。保全动作通常需要在证据充分后尽快进行——这也是"越早行动越有利"的核心原因之一。

第5步：执行（6–24个月，视资产情况）

拿到判决或裁决只是第一步。执行的关键在于**找到可执行资产**：银行账户、房产、股权、应收账款、在途货物。跨境执行通常需要当地律师协助，各国流程差异很大。

时间与费用预期

阶段	通常周期	主要成本
催款函	1–2周	固定费用，较低
协商	2–6周	律师时费或固定费
仲裁/诉讼	3–12个月	律师费+仲裁费/诉讼费+保全费
执行	6–24个月	律师费+调查费+执行费用

以上为经验区间，实际取决于案情复杂度和所在法域。追收类案件部分可按成功收费方式洽谈，具体以评估为准。

风险提示

- 不要因客户"承诺付款"就无限期待——拖过时效将丧失胜诉权；
- 不要自行采用威胁、骚扰等不当手段——可能构成违法并反噬证据效力；
- 不要等到客户破产清算才行动——破产程序中普通债权受偿顺序靠后。

如果您的海外客户已经拖欠超过1个月，建议先做一次免费评估：提交基本信息，我们会判断时效、证据与可行路径。

[免费咨询 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

工厂延期交货，买家如何索赔？

工厂延期交货，买家如何索赔？

货期从 45 天拖到 90 天，客户的订单在等，旺季的货架在空着——延期交货对外贸买家来说不只是“晚几天”，而是下游违约、订单流失、资金被占用的连锁反应。很多买家只会反复催，等工厂彻底交不出货时才发现：合同里既没有明确的交货日期，也没有违约金条款。

其实从法律上看，买家在延期交货后有一整套可用的权利，关键是按顺序、留证据、别错过时机。

第一步：核对合同，确认“交货期”到底怎么约定

- 合同是否写明交货日期或“预计交期”？注意区分“装运期”（shipment date）与“到货期”（delivery date）；
- 是否有“时间即要素”（time is of the essence）条款——有它，延期即构成根本违约，买家可以直接解除合同；
- INCOTERMS 2020 只解决风险与费用划分，不解决交货迟延的责任问题，责任认定仍看合同条款与适用法律。

第二步：书面催告，设定合理补救期

即使工厂已经延期，法律上通常仍要求买方先发出书面催告，给予一个合理的宽限期（常见 14–30 天），并明确告知：期满仍不交货将解除合同并索赔。催告要用邮件等可留存方式发出，写清楚原定交期、实际延误、最后期限与逾期后果。

第三步：行使解除权

宽限期满仍未交货，或工厂明确表示无法交货，买家可解除合同并要求返还已付款项。解除权的行使条件和后果依合同约定与适用法律（中国法下适用《民法典》合同编相关规定，外国法以当地法律为准）。

第四步：索赔损失

可主张的损失通常包括：已付货款及利息、替代采购的差价（cover purchase）、转售损失、因迟延产生的仓储与资金占用成本。注意：赔偿以“可预见性”为限——订立合同时工厂能合理预见的损失才可能获得支持，因此货物的特殊用途、转售安排最好在签约时书面写明。

第五步：违约金与定金条款

如果合同约定了逾期违约金（如每日万分之五）或定金罚则，按约定主张；没有约定时，按适用法律主张实际损失。中国法下违约金过高可被调低、过低可申请调高，具体以裁判机构裁量为准。

时间与费用预期

步骤	通常周期	主要成本
书面催告	1–2 周	律师函费（固定，较低）
协商/和解	2–6 周	律师时费
仲裁/诉讼	6–18 个月	律师费+仲裁费/诉讼费
执行	6–24 个月	执行费用，视资产情况

以上为经验区间，实际取决于合同约定、法域与案件复杂度。我们不承诺结果，但可以帮您评估证据与索赔路径。

风险提示

- 不要无限期待——多数法域对违约索赔有时效限制，拖久了可能丧失胜诉权；
- 不要只口头催货——所有沟通尽量书面化，尤其是对方承认延期的回复；
- 不要自行扣留工厂的其他货物抵债——可能构成新的违约甚至侵权；
- 收到工厂"再等一个月"的承诺时，要求其书面确认并保留追偿权利。

如果您的订单已经延期超过一个月，建议尽快做一次免费评估：

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

欠款追收的黄金时间：为什么越早行动越有利

欠款追收的黄金时间：为什么越早行动越有利

"再等等，客户说下个月付。"——这句再等等，可能是追收失败的第一步。欠款追收有明确的黄金窗口，错过一个，难度和成本就上一个台阶。本文拆解三个关键窗口，以及每个窗口应该做的动作。

窗口一：逾期后30天内——黄金沟通期

刚逾期时，债务人通常还在正常经营，现金流问题刚开始显现。这个阶段：

- 双方关系还在，协商空间最大；
- 债务人未及转移资产，保全价值最高；
- 证据新鲜，沟通记录容易补全。

行动清单：书面确认欠款金额与原因；约定明确的付款时间表；为后续可能的法律程序留下证据。30天内解决不了的，立即升级手段。

窗口二：债务人经营恶化前——资产保全期

很多欠款最终收不回来，不是因为没判决，而是因为**债务人已经没钱了**。一旦债务人出现以下信号，追收窗口正在关闭：

- 停止回复、频繁更换联系人；
- 大量裁员、停业、拖欠员工工资；
- 股东/高管变动，公司主体变更；
- 财产被其他债权人查封、被起诉记录增多。

行动清单：立即做资信与资产调查；考虑申请财产保全（冻结账户、查封资产）；必要时同步向其他债权人了解情况——先到先得，后到的一分钱都分不到。

窗口三：时效届满前——权利存续期

诉讼时效届满后，债权将丧失胜诉权（债务变为自然债务）。各法域时效不同，常见2-6年。关键点：

- 时效从"知道或应当知道权利受损"起算；
- 书面催款、债务人书面确认、部分还款都可能中断/重算时效；
- **在时效届满前启动程序或取得书面确认，是保住权利的最低成本动作。**

行动清单：先确认时效状态；必要时以律师函/书面确认中断时效；时效紧张时优先立案。

为什么越早行动越有利：数据逻辑

- 逾期6个月内采取法律行动的债权，回款概率显著高于逾期1年以上的债权；
- 财产保全在债务人资产充裕时申请，成功率远高于其资不抵债之后；
- 每一轮"再等等"，都在给对方转移资产、注销主体、拖过时效的时间。

给企业主的三个实操建议

1. 把"逾期天数"纳入应收账款管理：30天、60天、90天分别对应不同动作（提醒→律师函→法律程序）；
2. 逾期即建档：任何一笔逾期款都建立档案，含合同、凭证、沟通记录；
3. 重大欠款第一时间咨询：金额大、涉及跨境、债务人有异常迹象的，不要自己扛。

您的欠款已经拖了多久？逾期越久，越值得现在做一次免费评估——我们会先告诉您时效状态和资产保全的可能性。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

律师函 vs 诉讼：哪种方式更适合你的欠款？

律师函 vs 诉讼：哪种方式更适合你的欠款？

欠款追收，很多人一上来就问"要不要起诉"。其实，起诉是工具箱里最重的工具，不是唯一工具，也不一定是最优工具。在律师函和诉讼之间做选择，核心看四个变量：金额、证据、债务人偿付能力、时效压力。

先算一笔账：两种方式的成本对比

维度	律师函	诉讼/仲裁
周期	1-2周	3-12个月+执行
成本	固定费用，通常数千元量级	律师费+程序费+保全费，数万起步
威慑力	中等，表明法律程序启动意愿	强，具有强制执行力
风险	低，失败无损	中高，败诉承担费用与时间
适用	对方有还款能力但拖延/态度不明	对方失联、赖账、明显无协商意愿

经验上，**金额不大、证据齐全、债务人仍在经营**的案件，律师函的成功率并不低；而**金额大、债务人失联或转移资产**的案件，诉讼（配合财产保全）才是正解。

律师函适合的场景

1. 债务人只是资金紧张：收到正式律师函后，很多企业主会选择分期解决——他们怕的是"事情闹大"；
2. 双方还有合作可能：不希望撕破脸，但需要施压；
3. 证据有瑕疵：先用律师函"套"出对方对欠款的书面确认，为后续诉讼固定证据；
4. 时效即将到期：律师函是中断时效的低成本手段；
5. 小额欠款：诉讼成本可能超过欠款本身，律师函+协商更划算。

诉讼/仲裁适合的场景

1. **债务人失联或明确赖账**：协商窗口已关闭；
2. **金额大**：值得投入诉讼成本；
3. **需要财产保全**：只有启动法律程序才能申请冻结账户、查封资产；
4. **涉及跨境执行**：需要判决/裁决作为执行依据；
5. **债务人有转移资产迹象**：越早保全越有利。

一个容易忽略的问题：诉讼时效

无论选择哪种方式，先确认时效。如果欠款已经超过诉讼时效且无中断事由，诉讼可能面临败诉风险，此时律师函和协商是更现实的选择。时效计算因法域而异，拿不准就尽快咨询。

第三条路：先律师函，后诉讼

实务中最常见的组合是：**先发律师函（给7-15天），到期不解决再启动诉讼/仲裁**。这样做有三个好处：

- 律师函中断时效，诉讼不慌；
- 给对方一次体面解决的机会，避免无谓诉讼；
- 如果对方在律师函后书面承认欠款，后续诉讼的证据将非常扎实。

决策建议

- 金额 < 律师费预期的 2-3 倍：优先律师函+协商；
- 金额大 + 对方正常经营：律师函，同时准备诉讼；
- 金额大 + 失联/转移资产：直接诉讼/仲裁 + 财产保全，不要浪费窗口期。

拿不准选哪条路？提交基本信息，我们会根据金额、证据、债务人情况给出建议路径——免费评估，不承诺结果。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

仲裁裁决跨境执行：纽约公约实务指南

仲裁裁决跨境执行：纽约公约实务指南

跨境贸易合同里，仲裁条款几乎是标配——因为**仲裁裁决比法院判决更容易跨境执行**。支撑这个优势的核心制度，就是《承认及执行外国仲裁裁决公约》（《纽约公约》）。本文讲清公约框架下申请执行的全流程与实务要点。

为什么仲裁裁决更好执行

- 《纽约公约》目前有160多个缔约国，覆盖绝大多数主要经济体（包括中国、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、英国等）；
- 裁决的承认与执行在缔约国内走“审查制”：法院原则上只审查程序性事项，不重审实体争议；
- 相比外国法院判决依赖个案互惠，仲裁裁决的执行路径成熟、可预期。

申请执行的流程（以裁决在境外执行为例）

- 1. 取得生效裁决：确认裁决已生效、无撤销程序在途；
- 2. 准备文件：裁决书正本或经核证副本、仲裁协议正本或副本、译本（如需），并按当地要求公证/认证；
- 3. 向有管辖权的法院申请：通常为被执行人住所地或财产所在地法院；
- 4. 法院审查：程序性审查（见下）→ 裁定承认并执行 → 进入执行程序；
- 5. 执行：冻结账户、查封拍卖财产等，由当地执行机构进行。

周期通常6-18个月（取决于法域与抗辩情况），成本主要为当地律师费与法院费。

被申请人常用的抗辩理由（及应对）

根据公约第五条，被执行人可主张以下理由拒绝承认与执行：

抗辩理由	内容	应对要点
仲裁协议无效	协议按适用法律无效	确保协议签署规范、主体适格、适用法律明确
程序不当	未获适当通知、未能陈述案情	保留送达与程序记录
超载	裁决超出仲裁协议范围	仲裁请求与协议范围保持一致
仲裁庭组成不当	组成或程序违反约定/法律	委托书、组庭文件留档
裁决非终局	裁决尚未生效或已被撤销	执行前确认裁决状态
公共政策	承认执行违反当地公共政策	争议事项避免触碰当地强制性规则

实务要点：公共政策抗辩在多数国家适用非常严格，很少仅因"裁决对中国企业有利"就成立；真正需要担心的是程序瑕疵——送达、通知、组庭环节的任何疏漏都可能被利用。

在中国执行外国仲裁裁决

- 外国仲裁机构裁决在中国法院申请承认与执行，同样依据《纽约公约》；
- 受理法院：被执行人住所地或财产所在地的中级人民法院；
- 承认程序审查与上述第五条一致；裁定承认后转执行程序。

实务建议

- 1. 签约时就为执行铺路：仲裁条款写明机构（如HKIAC、SIAC、CIETAC、ICC）、仲裁地、适用法律、语言——条款模糊是执行时的最大隐患；
- 2. 保留程序记录：送达回执、组庭通知、开庭记录——抗辩发生时这些都是"护身符"；
- 3. 执行前做资产调查：向哪国法院申请，取决于资产在哪；
- 4. 同步评估撤销风险：对方可能先在仲裁地申请撤销裁决，拖延执行。

拿到裁决但不知道下一步怎么走？提交裁决基本情况和债务人资产所在地，我们评估执行路径——免费评估，不承诺结果。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体执行请以目标国律师意见为准。

中国判决在美国/加拿大如何执行？

中国判决在美国/加拿大如何执行？

不少企业在中国法院赢了官司，却发现债务人早已把资产转移到美国或加拿大，人在海外、钱在海外，国内判决"管不到"。这时就需要走**外国判决的承认与执行程序**——把中国法院的生效判决，变成当地法院可执行的判决。

基本路径：承认 + 执行

外国判决不能直接在美加境内执行。通常需要两步：

- 1. **承认 (Recognition)**：向债务人资产所在地的州/省法院申请承认中国判决；
- 2. **执行 (Enforcement)**：承认后按当地程序执行（冻结账户、拍卖房产等）。

美国各州法院和加拿大各省法院对承认与执行拥有各自的规则，联邦层面无统一立法，程序细节因州/省而异。

法院考量的核心条件

虽然各州/省规则不同，但通常审查以下几项：

- **管辖权**：原审中国法院对该案有管辖权，且程序合法送达；
- **正当程序**：债务人获得公平审判的机会——送达是否有效、是否有机会抗辩；
- **终局性**：中国判决是生效终局判决（非可上诉的中间裁决）；
- **欺诈**：判决非通过欺诈取得；
- **公共政策**：承认判决不违反当地公共政策（此项一般很少触发，但若判决包含惩罚性赔偿等，可能被部分拒绝或调整）。

注意：美加都不是《纽约公约》意义上的"判决互认条约"体系，承认外国判决主要依据**普通法/成文法的对外国判决规则 + 个案审查**，不存在"自动承认"。

关于互惠 (Reciprocity) 的常见误区

美国大多数州和加拿大普通法省份，对外国金钱判决的承认**不以互惠为前提**（部分州有互惠要求，如部分州法对外国判决承认有额外条件）。这与部分大陆法系国家的做法不同。实务中，中国判决在美加获得承认的案件已有先例，但每个案件仍取决于具体事实与程序质量。

周期与成本

事项	通常情况
文件公证/认证	1-2个月（含翻译与海牙认证/领事认证）
承认申请	6-18个月（视州/省与争议情况）
执行	另需数月甚至数年，取决于资产

事项	通常情况
成本	当地律师费 + 翻译认证费 + 法院费，需按个案评估

实务要点与替代方案

1. **先做资产调查**：没有可执行资产，承认判决没有意义——先确认债务人在美加有账户、房产或股权；
2. **考虑仲裁裁决**：如果合同约定了仲裁，中国仲裁机构的裁决依据《纽约公约》在美加执行，路径通常比判决更成熟；
3. **保全与和解并用**：承认程序启动前后，可同步与债务人谈执行和解——很多人到这一步才愿意还钱；
4. **注意时效**：各州/省对执行外国判决有期限限制，判决后拖延过久可能无法执行。

给企业主的建议

跨境执行是“证据、程序、资产”三位一体的事务。启动前建议先做三件事：确认判决终局性、调查美加资产、评估承认可行性。这三件事，一次免费评估就能给出初步方向。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。美加各州/省规则差异较大，具体请以当地律师意见为准。

中国境内资产调查：股权/房产/存款怎么查

中国境内资产调查：股权/房产/存款怎么查

债务人嘴上说“没钱”，名下却可能有公司股权、房产、理财。执行法官最常问的一句话是：“你能提供财产线索吗？”在债务纠纷中，“查得到资产”往往比“打得赢官司”更关键——没有财产线索，胜诉判决也可能只是一纸空文。

中国境内的资产信息，一部分公开可查，一部分只能通过法定程序查询。以下按“自己能查”和“律师/法院才能查”分类说明。

一、公开渠道：自己就能查的

- **企业信息**：国家企业信用信息公示系统（gsxt.gov.cn）可查企业登记、股东、注册资本、行政处罚、经营异常；企查查/天眼查等平台的工商档案可补充对外投资与历史变更；
- **动产抵押**：中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统可查动产抵押与融资租赁登记；
- **知识产权**：通过中国商标网、专利检索系统查询商标与专利；
- **涉诉与执行**：中国裁判文书网、中国执行信息公开网可查涉诉记录、被执行信息与限制消费名单——被执行记录本身说明其有未了债务，也提示其资产可能已被其他债权人盯上。

二、非公开信息：须走法定程序

- **房产**：不动产登记信息不向公众开放，个人无法直接查询。实务中通常由律师持法院调查令查询，或由法院依申请查询；
- **银行存款**：银行账户信息属个人隐私，只能由法院查询、冻结、扣划，或律师凭调查令查询；

- **证券/基金/保险**：同样需通过法院或调查令查询。

三、调查的合法边界

- 通过“私家侦探”、购买公民个人信息、社工库、爬取内部数据等途径获取的资产线索，证据可能被排除，还可能构成侵犯公民个人信息等犯罪；
- 合法获得的信息，只能用于诉讼保全或执行目的，注意保护第三方隐私，避免对外传播。

时间与费用预期

调查方式	通常周期	主要成本
公开渠道自查	1-5 个工作日	低（平台会员费）
律师尽调报告	1-2 周	按件计费
法院调查令查询	2-8 周	律师费+调查费
法院依申请查询	1-3 个月	在执行程序内进行

以上为经验区间。我们不承诺结果，但可以告诉您某条线索值不值得查、怎么查才合法有效。

风险提示

- 不要把公开信息当全部——很多债务人把资产登记在配偶、亲属或关联公司名下；
- 不要只查一次——资产状态动态变化，查封前后都要复查；
- 发现资产后应尽快申请保全或执行，防止转移；
- 切勿购买或使用非法获取的个人信息。

如果您已有明确的债务人信息，可以先做一次免费评估：

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

如何查到债务人在海外的资产？

如何查到债务人在海外的资产？

"赢了官司，找不到钱"是跨境执行的头号难题。判决只是起点，**找到可执行资产**才是回款的关键。好消息是：现代商业社会里，大多数资产都会留下公开痕迹。本文介绍海外资产调查的合法途径与实操方法。

第一层：公开登记与官方记录（免费/低成本）

- **公司登记**：在美国各州Secretary of State、加拿大公司注册处、香港公司注册处等查询债务人公司信息、股东、董事、注册地址；
- **不动产登记**：许多国家/地区的房产登记可以公开或半公开查询（如美国部分郡县、加拿大部分省份）；

- **法院记录：**诉讼记录、破产记录、判决记录（如美国PACER系统、加拿大部分court records）——债务人的其他债权人 and 诉讼历史往往暴露资产线索；
- **知识产权登记：**商标、专利、域名WHOIS——经营资产的一部分。

第二层：信用与商业信息报告（低成本）

- 商业信用报告（如邓白氏D&B、Equifax商业版、当地信用局）提供企业付款记录、负面事件；
- 银行与支付信息（如果债务人公开经营，其收款账户、公司地址往往可从发票、官网、贸易平台页面提取）。

第三层：开源情报（OSINT）

- **公司官网：**地址、办公地点、关联公司、负责人信息；
- **社交媒体：**LinkedIn、Facebook、当地社交平台——职位、办公地、关联企业；
- **新闻与公告：**并购、投资、中标、纠纷报道；
- **地图与街景：**实地经营地点的确认（是否有实际办公场所）；
- **贸易与行业数据库：**参展记录、行业名录、海关数据（部分国家公开）。

OSINT的要点是**交叉验证**：单一信息源不可靠，多个来源互相印证才有价值，也才经得起法庭检验。

第四层：委托专业调查（按需）

涉及复杂架构（离岸公司、信托、代持）或债务人刻意隐藏资产时，可委托当地持牌调查机构。调查范围通常包括：

- 银行账户（部分法域可通过法院程序/披露令获得）；
- 房产与车辆登记；
- 关联公司与实际受益人结构；
- 配偶、亲属名下的可疑资产。

合规红线：调查必须通过合法渠道，非法侵入、冒充、收买内部人员获取的信息不仅没有证据效力，还可能带来刑事责任。律师主导的调查程序（如证据保全、披露令、冻结令）是更稳妥的路径。

查到资产后：立即保全

资产线索的价值在于时效——查到后应立即通过法律程序保全：

- **冻结令（Freezing Order）：**禁止处置资产，防止转移；
- **披露令（Disclosure Order）：**要求债务人披露资产详情；
- **扣押令：**直接控制特定资产。

保全申请通常需要“资产将灭失/转移的紧迫风险”证明，这与调查结果直接相关——调查越扎实，保全越容易获批。

给企业主的建议

- 跨境执行前先做一次资产摸底，评估“值得不值得追”；
- 资产调查与保全、执行同步规划，避免“查到但保不住”；
- 涉及离岸架构的，尽早咨询，越复杂越要早启动。

先告诉我们债务人的基本情况（公司名、国家、已知线索），我们评估调查路径与可行性——免费评估，不承诺结果。

本文为一般法律信息，不构成法律意见。各国调查与取证规则差异较大，具体请以咨询为准。

商业欺诈的常见类型：合同/投资/出口骗局

商业欺诈的常见类型：合同/投资/出口骗局

一家做外贸的公司，接到一笔"大订单"，对方催着发货、催着收定金，货发出后对方连公司都不存在；一位投资人被高回报项目吸引，前期按时拿到"收益"，最后连本金都搭进去。商业欺诈的共同点：等你发现被骗时，钱往往已经被转移。识别骗局、固定证据、尽早行动，是挽回损失的三道闸门。本文梳理三类最常见的跨境商业欺诈，帮助你在交易前识别风险、在事发后正确应对。

一、合同类欺诈：假合同、空壳公司与伪造印章

- **空壳公司签约**：对方注册时间短、无实际经营地址，签完合同收完定金即失联；
- **伪造公章/签名**：冒用知名公司名义签约收款，事后真公司否认；
- **阴阳合同**：约定条款与口头承诺不一致，付款后才发现货不对板；
- **识别要点**：查询对方注册信息与实际控制人，核验邮箱域名与官网是否一致，对"先付款后看货"保持警惕。

二、投资类欺诈：高回报与庞氏骗局

- **"保本高息"**：回报率明显高于市场水平（如年化远高于10%–15%且无风险披露），基本可判定异常；
- **庞氏骗局**：用后来者的本金支付前期收益，早期"按时返利"正是诱饵；
- **虚假项目**：编造海外矿产、房产、基金项目，出示伪造的批文和审计报告；
- **识别要点**：查项目方资质与资金是否托管，拒绝"拉人头返佣"结构，对无法解释的高收益保持怀疑。

三、出口类欺诈：假客户、钓鱼邮件与伪造单据

- **假客户下单**：自称大公司采购，要求先发货后付款（O/A），货到后拒付或消失；
- **钓鱼邮件（BEC）**：冒充供应商邮箱，通知"收款账户已变更"，把货款骗到骗子账户；
- **伪造提单/质检报告**：收货方与承运人合谋无单放货，或伪造检验报告拒付；
- **识别要点**：收款账户任何变更必须电话二次确认，对新客户做背景与资信调查，大额订单坚持信用证等可控结算方式。

发现被骗后的标准动作（尽量在48小时内）

1. **证据保全**：邮件、聊天记录、合同、转账凭证全部固定，必要时办理公证；
2. **止付**：立即联系银行申请止付/冻结，跨境汇款追回的成功率随时间快速下降；
3. **刑事报案**：向公安机关报案（达到立案标准的涉案金额），同时保留民事追偿路径；
4. **资产调查与保全**：调查对方账户、房产、股权，向法院申请冻结；
5. **律师介入**：评估管辖与诉讼时效，决定刑事、民事并行还是仲裁。

时间与费用预期

动作	通常周期	主要成本
证据保全与止付	1-3天	公证费，较低
刑事报案	立案审查约1-2个月	基本免费
民事/仲裁程序	6-18个月	律师费+诉讼/仲裁费
资产调查	2-8周	调查费

以上为经验区间。欺诈案件追回难度大、不确定性高，我们不对任何案件结果作出承诺——早期介入是唯一能稳定提升概率的因素，具体路径以当地法律和专业意见为准。

风险提示

- 不要轻信"有关系、能快速追回"的中介，谨防二次诈骗；
- 不要因对方"正在筹钱还款"而拖延报案，资金转移每天都在发生；
- 不要自行与骗子对峙或威胁，可能打草惊蛇并影响证据链；
- 警惕"追回后再付费"的承诺，正规律师不会承诺结果。

如果您怀疑自己遭遇了商业欺诈，请尽快做一次免费评估：提交交易经过与证据清单，我们会判断可行的追回路径。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

赢了官司拿不到钱？执行难的破解思路

赢了官司拿不到钱？执行难的破解思路

"判决赢了，钱却一分没拿到"——这是债权人最憋屈的结局。常见的现实是：对方在诉讼期间已经把资产转移、账户清空，或者名下根本没有可执行的财产。胜诉判决只是一张纸，执行到位才是真正的回款。但执行难不等于无解，关键在于思路要变：从"等法院执行"转向"主动经营执行"。

第一步：胜诉前就要为执行做准备

执行的成功率，很大程度在起诉前就决定了：

- **诉讼保全先行**：起诉同时申请财产保全（冻结账户、查封房产/股权），防止对方转移资产。保全通常需要提供担保，各法域规则不同；
- **摸清财产底细**：起诉前先做资产调查，锁定账户、房产、股权、应收账款等线索，保全才有目标；
- **把"人"也拉进来**：如有母公司担保、个人担保、夫妻共同财产等线索，考虑一并列为被告或被执行人，扩大执行面。

第二步：判决生效后的执行启动

- 拿到生效判决/裁决后，尽快向有管辖权的法院申请强制执行，不要拖延——期间对方可能继续转移资产；

- 主动向法院提供财产线索，不要只等法院查控。账户、房产、车辆、股权、对外债权、支付宝/微信账户，能提供的线索都提交；
- 申请将债务人列入失信名单、限制高消费，压缩其经营空间，很多债务人会在压力下主动协商。

第三步：执行受阻时的升级手段

- **追加被执行人**：符合条件时，可申请追加抽逃出资的股东、未经清算即注销公司的清算义务人等为被执行人；
- **撤销权诉讼**：债务人低价转让财产、无偿赠与损害债权人利益的，可在法定期限内起诉撤销；
- **追究拒执责任**：有证据证明债务人有能力履行而拒不履行、情节严重的，可向法院申请移送追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任——这是威慑力最强的一步，但证据门槛也最高；
- **悬赏执行**：部分法院支持发布悬赏公告，发动社会力量查找财产线索。

第四步：执行不能时，理性止损

- 申请“终本”（终结本次执行）不等于放弃：发现新财产线索后可随时申请恢复执行，务必保留好裁定文书；
- 定期查询债务人状态：股权转让、新设公司、房产过户都可能成为恢复执行的突破口；
- 算清成本账：执行成本（律师费、调查费、差旅）与回款概率要一起评估。有些案件继续投入不如止损，这不是失败，是理性决策。

时间与费用预期

环节	说明	通常周期	成本量级
财产调查	公开渠道+律师调查	2-8 周	中
诉讼保全	视法域与担保要求	1-4 周	中（担保费）
强制执行	有财产线索时	6-24 个月	中
追加被执行人/撤销之诉	需另行起诉	6-18 个月	中高

以上为经验区间，实际以案情与法域为准。

风险提示

- 不要在起诉前就把财产线索全部亮给对方，防止对方抢先转移；
- 不要轻信“有关系能搞定执行”的中介承诺——执行必须走合法程序，谨防二次受骗；
- 不要忽视时效：申请执行有法定期限（通常为判决生效后两年内，具体以当地法律为准），过期可能丧失申请权。

我们不承诺结果，但可以帮您做“执行可行性评估”：现有财产线索、可追加的责任主体、恢复执行的路径，哪一步值得投入，哪一步该止损，一次梳理清楚。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

中国公民在海外去世，遗产如何处理？

中国公民在海外去世，遗产如何处理？

人在海外去世，遗产可能横跨两个甚至多个国家：海外的房产、存款、公司股权，国内的房产、存款、理财产品。对于国内的继承人来说，最难的往往不是法律本身，而是**不知道从哪一步开始**。本文梳理一条可执行的处理路径。

第一步：取得死亡与身份文件

- 取得当地出具的死亡证明（Death Certificate），并按当地要求办理认证（海牙认证或领事认证）；
- 确认逝者国籍身份文件（护照、身份证、户口注销证明）与亲属关系证明（结婚证、出生证明、户籍档案）；
- 若涉及国内程序，还需办理相关文件的翻译与公证。

第二步：确认继承依据：遗嘱还是法定继承

- **有遗嘱**：查找遗嘱原件并确认其效力。海外遗嘱是否覆盖中国境内遗产、是否需要当地遗嘱认证（Probate），都要逐项确认；
- **无遗嘱**：按遗产所在地的法定继承规则处理——**关键是：各国法定继承顺序和份额不同，先厘清适用哪国法律**（通常涉及"属人法"与"遗产所在地法"的协调，也可能存在冲突规则）。

这一步的结论直接决定后续所有动作，建议在专业协助下完成。

第三步：盘点遗产清单

- 海外资产：房产、银行存款、投资账户、保险、公司股权、车辆等；
- 国内资产：房产、存款、证券、企业股权等；
- 负债：贷款、抵押、税款——遗产可能资不抵债，继承人需要评估是否接受继承。

遗产清单不仅是办理继承的基础，也是判断"先处理哪国"的依据。

第四步：办理认证与继承程序

- 海外资产：通常需在当地启动遗嘱认证/遗产管理程序，由当地法院指定的遗产管理人或遗嘱执行人处理资产清算与分配；国内继承人需配合提供公证文件与授权文件；
- 国内资产：在境内办理继承公证或诉讼确认继承权，再办理过户/提取；
- **顺序建议**：先确认适用法律与程序，再启动具体程序，避免"办了一半发现文件不对"。

第五步：跨境转移与税务

- 继承款汇回中国：需按外汇管理规定办理，保留完整的继承与完税文件；

- 税务：部分国家征收遗产税/继承税（如美国、英国、部分欧洲国家），需在遗产分配前评估税务义务并完成申报；中国目前未开征遗产税，但继承收入的相关合规仍需注意；
- 全球资产申报：如涉及CRS/FATCA等申报义务，需评估历史申报状态与补救可能。

周期与成本参考

事项	通常周期
文件公证认证	1-3个月
遗嘱认证/遗产管理	6-24个月（视法域与遗产复杂程度）
国内继承办理	3-12个月
资金跨境转移	1-3个月（视金额与文件）

给继承人的建议

1. **先确认法律依据，再动程序**：各国继承规则差异大，先厘清适用法律与程序顺序；
2. **文件一次备齐**：死亡证明、亲属关系、遗嘱原件、资产凭证，尽量一次性公证认证，减少往返成本；
3. **评估债务与税务**：遗产可能含债务，先评估再决定是否接受继承；
4. **尽早启动**：部分国家对遗产处理有时间限制，拖延可能增加复杂性与成本。

遇到跨境继承，最怕"不知道从哪开始"。提交逝者与遗产的基本情况，我们会梳理程序顺序与所需文件——免费评估，不承诺结果。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。各国继承与税务规则差异较大，具体请以当地专业人士意见为准。

跨境继承的基本流程：从死亡证明到遗产过户

跨境继承的基本流程：从死亡证明到遗产过户

人在海外去世，遗产却分布在两个甚至三个国家——这是跨境继承最典型的场景，也是最容易让人无从下手的场景。很多继承人第一步就卡住：不知道该先办死亡证明的翻译公证，还是先找律师，还是先查银行账户。每一步都有严格的先后顺序，走错一步就可能多花几个月。本文把整个流程拆成六个环节，帮您建立一张"继承路线图"。

环节一：取得并认证死亡证明

- 从死亡地政府机构取得死亡证明（Death Certificate）；
- 海外文件用于中国境内程序时，通常需办理海牙认证（Apostille）或领事认证；反之，中国文件用于海外程序也需要相应认证；
- 同时准备翻译件，多数机构要求经认证的翻译。

环节二：确定适用法律与遗嘱效力

- 先判断继承适用哪国法律：一般涉及被继承人死亡时经常居所地法、国籍国法或不动产所在地法，具体以各国冲突法规则为准；
- 有遗嘱的，确认遗嘱在相关国家是否有效；多份遗嘱可能在不同国家分别被认定，务必逐一处理；
- 无遗嘱的，按各遗产所在地的法定继承规则确定继承人范围。

环节三：确认继承人并固定权利

- 准备亲属关系证明、身份证明、婚姻状况证明等材料，均需公证认证；
- 继承人之间无争议的，可办理继承权公证或取得遗产管理文书；有争议的，可能需要诉讼或调解；
- 海外继承人通常可以委托当地与国内律师协同办理，本人可不必全程到场。

环节四：清点遗产与处理债务

- 全面盘点遗产：银行账户、房产、股权、保险、养老金、加密货币等，一处都不能漏；
- 查询遗产所在国的债务与税务情况：遗产税、资本利得税、未偿债务会影响实际可分得的金额；
- 决定是否接受继承：债务超过资产时，部分法域允许放弃继承或选择"限定继承"，需在法定期限内作出。

环节五：办理过户与资金归集

- 房产：在不动产所在地办理产权转移登记；股权：按公司章程与登记机关要求办理变更；
- 金融资产：凭遗产管理文书/继承权证明向银行、券商申请划转或变现；
- 保险金：确认受益人条款——指定受益人的保险金通常不进入遗产，直接赔付。

环节六：跨境资金汇回与税务申报

- 资金跨境转移需遵守外汇管理与中国税务申报要求，大额资金建议提前规划合规路径；
- 部分国家有遗产税申报义务，未申报可能产生罚息；中国目前未开征遗产税，但境外所得涉及个人所得税申报的，以主管税务机关要求为准。

时间与费用预期

环节	通常周期	成本量级
死亡证明取得与认证	2-8 周	低
遗嘱认定/法律适用分析	1-3 个月	中
继承人确认（公证/诉讼）	1-6 个月	中高
遗产清点与税务评估	1-3 个月	中
过户与资金归集	3-12 个月	中高
资金汇回与申报	1-6 个月	低中

以上为经验区间，实际以遗产规模、分布国家数与争议情况为准。

风险提示

- 不要先花大钱再办事：程序顺序错了，前面做的公证认证可能全部作废重来；
- 不要漏报资产：漏掉的账户和房产可能因长期无人认领被收归国有或产生高额费用；
- 不要忽视债务与税务：先评估“净遗产”再决定是否接受，避免继承一堆负债；
- 不要自己翻译认证文件：认证翻译有特定格式要求，出错会被退回。

我们不承诺结果，但可以帮您把上述六个环节串成一份可执行清单：先评估适用法律与遗产概况，再按顺序推进，每一步该准备什么材料，一目了然。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

中国公司股权继承：海外继承人如何办理？

中国公司股权继承：海外继承人如何办理？

父亲在国内的公司股权，是家庭资产的重要部分。但人一旦去世，股权并不会自动“落到”继承人名下：工商登记还写着一代人的名字，公司分红、股东会表决、股权转让全部卡住。更麻烦的是，继承人长期在海外，护照、居住证明、亲属关系证明每一样都要跨国公证认证。拖得越久，公司决策越受影响，股权价值也可能因公司经营波动而缩水。股权继承宜早不宜迟。

第一步：确认继承资格与基础事实

- 确认被继承人死亡事实：准备死亡证明（海外出具的需办理公证认证/海牙认证，具体以当地要求为准）；
- 确认继承人范围：按中国继承法确定法定继承人（配偶、子女、父母等），或查验遗嘱及其有效性；
- 确认股权情况：调取公司章程、股东名册、工商内档，确认股权比例、有无质押、冻结等权利限制。

第二步：办理继承权确认

- 继承人之间无争议的，通常可共同办理继承权公证，或在法院通过继承纠纷诉讼/调解确认；
- 有遗嘱的，先确认遗嘱效力；多份遗嘱或遗嘱形式存疑时，可能需要诉讼确认；
- 海外继承人如不便回国，可委托国内代理人办理，但委托书、身份证明等文件一般需办理公证认证手续。

第三步：处理公司章程与股东层面的障碍

- 公司章程可能对股权继承有限制条款（如“股东去世后股权由其他股东按某价格收购”），须先审查章程，否则继承可能演变为“被收购”；
- 有限责任公司的股东资格继承，涉及其他股东态度。虽然股权本身作为遗产可以继承，但股东资格的取得在实务中可能需要其他股东配合办理变更登记；
- 若公司存在债务、担保或经营风险，继承人要评估是否承接——股权继承意味着权利义务一并承继，必要时考虑放弃继承或与债权人协商。

第四步：办理工商变更登记

- 凭继承权确认文件（公证书或生效法律文书）、死亡证明、身份与关系证明等材料，向公司登记机关申请股东变更登记；
- 涉及外商投资负面清单行业的，可能还需办理外资准入相关手续；
- 变更完成后，同步处理银行、税务、社保等关联信息的更新。

时间与费用预期

环节	说明	通常周期	成本量级
文件公证认证	海外文件海牙认证/领事认证	2-8 周	低中
继承权公证/诉讼	视有无争议	1-6 个月	中
章程审查与股东协商	视公司治理复杂程度	2-8 周	中
工商变更登记	材料齐全后	1-3 个月	低中

以上为经验区间，实际以公司状况、继承人人数与法域要求为准。

风险提示

- 不要忽略公司章程：章程限制条款可能直接改变继承结果，务必先审查；
- 不要遗漏债务：股权继承同时承继出资义务，若公司有未实缴出资或债务，继承人需评估风险；
- 不要跳过公证认证：海外文件未按要求认证，工商部门可能不予受理，反复退件会拖垮整个流程；
- 继承人之间有分歧时尽早通过法律程序固定权利，避免公司经营被长期牵制。

我们不承诺结果，但可以协助梳理继承路径：先做股权与章程尽调，再定公证或诉讼方案，全程对接国内外文件手续。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

海外房产继承：美国/加拿大/澳洲房产如何过户？

海外房产继承：美国/加拿大/澳洲房产如何过户？

父母或配偶在海外留下了一套房产——洛杉矶的公寓、温哥华的联排、悉尼的别墅。人已经去世，国内的继承人却连门都进不去：没有当地法院出具的文件，银行、物业公司、产权登记处都不认你。房子空着，物业费照缴，地税滞纳金越滚越多，个别州甚至可能把欠税房产送入拍卖程序。很多人误以为"人死了房子自然归继承人"，但在普通法国家，没有完成遗嘱认证（Probate），产权在法律上根本不会自动到你名下。拖得越久，成本越高。

第1步：确认身份文件与遗嘱（1-4周）

先把"底牌"整理清楚：

- 死亡证明（在当地出具；如需在中国境内使用，通常要办海牙认证 Apostille）；
- 遗嘱原件（如有）——在哪里订立、是否已经过认证程序；

- 继承人与被继承人的亲属关系证明（结婚证、出生证明、户口本等）。

第2步：启动遗嘱认证或遗产管理程序（3–12个月）

- 有遗嘱：遗嘱执行人向房产所在地法院申请 Probate，法院确认遗嘱有效后授予执行令；
- 无遗嘱：法院指定遗产管理人（Administrator），按当地无遗嘱继承规则分配；
- 这一步必须在房产所在地法院进行。中国国内的继承权公证书在普通法国家通常不能直接替代当地法院程序。

第3步：委托当地律师与税务评估（与第2步并行）

跨境房产继承几乎都需要当地执业律师和会计师：律师负责法院程序与过户，会计师负责遗产税、资本利得税和土地转让税申报。三地差异很大：

- **美国**：联邦遗产税对非居民也有免税额度（2026年约1,300万美元，具体以当年规定为准），部分州还另征州遗产税或继承税；
- **加拿大**：没有遗产税，但去世时视同按市价处置资产（deemed disposition），可能产生资本利得税；
- **澳大利亚**：无遗产税，但继承后出售房产可能涉及资本利得税。

以上金额与规则请以当地当年法律和专业意见为准。

第4步：缴纳税费并取得清税证明（2–6个月）

各国要求不一：有的需在过户前缴清遗产税，有的允许分期或延期。美国通常要求先取得国税局（IRS）的清税证明或缴纳预估税款；加拿大需申报最终税务申报表。税务环节是过户拖期最常见的原因，务必预留时间。

第5步：办理产权过户登记（1–3个月）

由当地律师通过产权转让书（Deed of Transfer / Grant Deed）或法院命令，将产权登记到继承人名下，并向当地土地登记机构（如美国的 County Recorder、澳洲的 Land Registry）提交。登记完成后，你才能出售、出租或抵押贷款。

时间与费用预期

阶段	通常周期	主要成本
文件准备与公证认证	1–4周	公证/认证费，较低
遗嘱认证/遗产管理	3–12个月	法院费用+律师费
税务申报与清税	2–6个月	会计师费+税费
产权过户登记	1–3个月	律师费+登记费

以上为经验区间，实际取决于房产所在州/省、遗产复杂度和是否有争议。遗产总额较小的情况，美国部分州有简化程序（Small Estate Procedure），可明显缩短周期、降低成本。我们不对任何案件结果作出承诺，具体费用与周期以当地法律和评估为准。

风险提示

- 不要以为有了中国继承权公证就能直接过户——在普通法国家，当地法院程序不可省略；
- 不要长期空置房产不处理——物业费、地税滞纳金累积，个别地区甚至可能进入税务拍卖程序；
- 不要忽略税务申报——逾期申报会产生罚款和利息，且可能影响产权过户；
- 多位继承人意见不一致会大幅拖延程序，建议尽早书面约定处置方案。

如果您正在处理美国、加拿大或澳洲的房产继承，建议先做一次免费评估：告诉我们房产所在国、估值与继承人情况，我们会给出路径与成本预期。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

在海外立遗嘱，能覆盖中国境内的遗产吗？

在海外立遗嘱，能覆盖中国境内的遗产吗？

长期定居海外，在中国还有一套房、一笔存款。几年前在居住国请律师立了遗嘱，把所有财产都留给配偶和子女。问题来了：这份海外遗嘱，管不管中国境内的资产？很多人想当然地认为“遗嘱就是遗嘱”，直到办理继承时才被告知：文件不被认可、程序要走两遍、甚至资产归属与遗嘱意愿相反。

一、先看遗嘱的形式能否被中国承认

中国《民法典》规定了自书、代书、打印、录音录像、口头（危急情况下）和公证遗嘱等形式。海外遗嘱能否在中国境内生效，核心是判断适用哪国法律认定其“形式与实质效力”——这属于国际私法问题，通常要看遗嘱人经常居所地、国籍国、遗产所在地等连接点，具体以《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》及相关司法解释为准。实践中，经公证并办理领事认证或附加证明书（Apostille）的海外遗嘱，被国内承认的可能性更高。

二、再看遗嘱的内容能否执行

- **必留份**：中国法下，遗嘱不得剥夺缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的必要遗产份额；若海外遗嘱完全忽略这类继承人，涉及中国遗产的部分可能被认定无效或调整；
- **夫妻共同财产**：遗嘱只能处分自己的份额，配偶的一半不受遗嘱约束；
- **不动产**：不动产继承适用不动产所在地法律——中国境内的房产，其继承规则以中国法为准，海外遗嘱不能“绕开”中国法。

三、程序上要过几道关

1. 将海外遗嘱原件办理公证、规范的中文翻译，并完成领事认证或 Apostille；
2. 向中国境内公证机构申请办理继承权公证，或向法院提起继承纠纷诉讼，由机构对遗嘱效力作出认定；
3. 凭认定文件办理房产过户、存款支取等手续。

四、实务建议

- “双轨并行”：海外遗嘱之外，对中国境内资产单独订立遗嘱，并注明与海外遗嘱的关系；
- 两地遗嘱的受益安排保持一致，避免冲突；

- 定期更新——婚姻、子女、国籍等变化都可能影响遗嘱效力。

时间与费用预期

环节	通常周期	主要成本
公证/认证/Apostille	2-8 周	公证费+认证费+翻译费
继承权公证/诉讼	1-6 个月	公证费或诉讼费+律师费
过户/支取	1-3 个月	税费+手续费

以上为经验区间。我们不承诺结果，但可以帮您梳理海外遗嘱对中国资产的覆盖范围与缺口。

风险提示

- 不要以为"遗嘱全球通用"——效力认定按各国法律分别进行；
- 不要遗漏必留份与夫妻共同财产问题，否则遗嘱可能部分无效；
- 不要忽略中国境内的单独程序——海外遗嘱通常不能直接用于国内过户；
- 拿不准的，以当地法律和专业意见为准。

您的海外遗嘱是否覆盖中国资产？可以提交一份免费评估：

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。具体案件请以咨询为准。

海外亲属去世，国内继承人如何办理继承？

海外亲属去世，国内继承人如何办理继承？

"父亲在海外去世，我在国内，遗产怎么办？"这是跨境继承咨询里最高频的问题。国内继承人办理海外继承，最大的障碍不是法律条文，而是**地理距离带来的程序鸿沟**：文件怎么公证、授权怎么做、钱怎么汇回来。本文按顺序梳理实操路径。

第1步：先判断"适用哪国法律、走哪国程序"

遗产继承原则上遵循**遗产所在地法 + 属人法协调**的框架：

- 不动产：通常按所在地法律处理（房产在哪国，走哪国程序）；
- 动产（存款、股票等）：可能与逝者国籍/经常居所有关，也可能按资产所在地，需个案判断；
- 中国国内遗产：按中国法律办理继承。

这一步的结论决定你后续联系哪国机构、准备哪些文件。

第2步：准备基础文件

国内继承人通常需要准备：

- 亲属关系证明（结婚证、出生证明、户籍档案、公证的亲属关系证明）；
- 逝者身份与死亡文件（死亡证明、护照/身份证明，需认证）；
- 遗嘱（如有）与资产线索（房产证、银行账户信息、股权凭证）；
- 全部继承人名单及身份文件——**继承人身份核实是跨境继承最常卡壳的环节。**

文件通常需要中英双语公证，并按目标国要求办理海牙认证或领事认证。

第3步：海外程序：认证与遗产管理

- 有遗嘱的，先在遗嘱所在国办理遗嘱认证（Probate），由遗嘱执行人处理遗产；
- 无遗嘱的，由当地法院指定遗产管理人；
- 国内继承人作为受益人，通常需要：提交公证文件、签署弃权或同意文件、配合资产清单核实；
- 部分国家要求继承人亲自到场或面谈，可尝试通过授权委托书（Power of Attorney）或领事渠道处理，但**授权文件本身也需要公证认证。**

第4步：国内资产的同步处理

逝者在国内的房产、存款、股权，需按中国继承法办理：全部继承人协商一致后办理继承公证（或诉讼确认），再凭继承权证书办理过户/提取。**海外程序与国内程序可以并行，但文件（尤其亲属关系与死亡证明）往往是同一套，先备齐一次公证认证最省成本。**

第5步：资金合规汇回

- 继承款汇回中国属于经常项目/资本项目下的特定情形，需提供继承权证明、完税证明等材料；
- 大额资金建议提前与银行确认材料要求；
- 涉及海外遗产税义务的，需在分配前完成申报缴纳，否则可能影响资金出境。

常见卡点清单

卡点	后果	对策
亲属关系证明不齐全	程序停滞	提前调取户籍档案、出生公证
文件认证方式错误	被退回重办	先确认目标国要求（海牙认证 or 领事认证）
继承人失联/不配合	无法出具全体同意	尽早联系全部继承人，必要时诉讼解决
授权委托书不规范	无法代办	委托书做公证认证，明确授权范围
时效延误	资产被收归/程序复杂化	尽早启动，关注各国时限

给国内继承人的建议

1. **先做"法律适用"判断，再动手**——避免在错误的法域提交错误的文件；
2. **文件一次备齐**：亲属关系、死亡证明、遗嘱、资产凭证统一公证认证；
3. **国内外并行推进**：海外认证与国内继承公证共用一套文件，同步启动；
4. **资金安排提前规划**：税务与外汇合规早确认，避免"继承办完钱汇不出"。

您或家人遇到跨境继承了吗？提交逝者、遗产与继承人基本情况，我们帮您梳理程序顺序与文件清单——免费评估，不承诺结果。

[免费评估我的案件 →](#)

本文为一般法律信息，不构成法律意见。各国继承程序与要求差异较大，具体请以当地专业人士意见为准。

需要评估您的案件？

通过官网表单或 AI 咨询助手提交基本信息，
我们免费判断时效、证据与可行路径。

shenyuanlegal.com · 微信 ShenyuanLegal